



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ሳላሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሚኒኬሽን የብሔራዊ
ሮሚንግ
የጀምላ ሽያጭ መመሪያ
ቁጥር 800/2013**

**TELECOMMUNICATIONS
WHOLESALE
NATIONAL ROAMING
DIRECTIVE
No. 800/2021**

**July 2021
ADDIS ABABA**



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሚኒኬሽን የብሔራዊ ሮሚንግ
የጀምላ ሽያጭ መመሪያ
ቁጥር 800/2013**

ሐምሌ 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የቴሌኮሙኒኬሽን የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት መመሪያ

በቴሌኮሙኒኬሽኖች አፕሬተሮች መካከል የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶችን ማስተዳደር የሚያስችል ማዕቀፍ ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የቴሌኮሙኒኬሽን የብሔራዊ ሮሚንግ አገልግሎት ስምምነቶችን ለማስተዳደር የሚያስችሉ የህግ እና የአሰራር ስርዓቶች ላይ ግልጽነት መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፤

በመጀመሪያ የኔትዎርክ ትግበራ ወቅት አዳዲስ ባለፍቃዶች የሴሉላር የሞባይል ሽፋን በሌላቸው ቦታዎች ላይ ደንበኞችን መድረስ የሚችሉበትን ምቹ የስራ ከባባዊ ሁኔታን መፍጠር አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፤

በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች መካከል ውድድርን ከፍ ለማድረግ የመግቢያ እና የማስፋፊያ ገደቦችን ዝቅ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በማመን፤

በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2) ፥ 44(7) እና 54(2) መሰረት ባለስልጣኑ ይህንን የቴሌኮሙኒኬሽን የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት መመሪያን አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የቴሌኮሙኒኬሽን የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ መመሪያ ቁጥር 800/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) “**ባለሥልጣን**” ማለት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው፤
- 2) “**ታችኛ ክወና**” ማለት የችርቻሮ አገልግሎት የሚሰጥ እና ተዋራዳዊ በሆነ መልኩ የተደራጀ አፕሬተር የንግድ ስራ ሲሆን የችርቻሮ ንግድ አቅርቦቱን ሲያከናውን በህግ የተለየ እና ራሱን የቻለ ሌላ ተቋም ስራውን በሚሰራበት መልክ ነው።
- 3) “**የመሠረተ ልማት መጋራት**” ማለት በተዋዋዮቹ መካከል የሚደረገው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የመሰረተ ልማት እና የኮሎኬሽን አቅራቢ ከመሰረተልማት እና ኮሎኬሽን ፈላጊ ጋር ቋሚ እና ገባሪ

መሠረተ ልማቶችን የሚጋሩበት የተለያዩ አሰራር ሲሆን የኔትወርክ ክፍሎችን፣ ሥርዓቶችን፣ መሣሪያዎችን፣ አገልግሎቶችን፣ ቅጥር ግቢዎችን ወይም የመጠቀም መብቶችን ጨምሮ ሌሎችንም ያካትታል፤

- 4) **የህዳግ ጥበት** ማለት አግባብነት ባለው የችርቻሮ ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው የቴሌኮሚኒኬሽን አፕሬተር የችርቻሮ ንግድ ውስጥ ላሉ ሌሎች ተወዳዳሪ የቴሌኮም አፕሬተሮች የጅምላ ሽያጭ በማከናወን የችርቻሮ ዋጋን እና የጅምላን ዋጋ ሲወስን እና ባስቀመጠው የጅምላ እና የችርቻሮ ዋጋ መካከል ያለው የዋጋ ልዩነት በችርቻሮ ንግድ ውስጥ ያለ የተሻለ አፈጻጸም እና ውጤታማ የሆነ ተወዳዳሪ አገልግሎት እየሰጠ ውድድር ውስጥ መቆየት የማያስችለው ሁኔታ ሲከሰት የሚፈጠር ነው።
- 5) **“የሞባይል የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎቶች”** ማለት ተጠቃሚዎች የድምጽ ጥሪ + አጭር የጽሁፍ መልክት እንዲሁም ዳታ ወይም ሌሎች የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎቶችን መላክ እና መቀበል አንዲችሉ ፈቃድ በተሰጠው የቴሌኮሚዩኒኬሽን አፕሬተሮች የሚሰጥ የኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ነው።
- 6) **“ብሔራዊ ሮሚንግ”** ማለት አንድ ተጠቃሚ አገልግሎት ከሚሰጠው አገልግሎት ሰጪ ጂኦግራፊያዊ ሽፋን ክልል ውጭ በሚጓዝበት ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የሌላ አገልግሎት ሰጪ ኔትወርክን በመጠቀም ራስ መር በሆነ መልኩ የድምጽ ጥሪ የማድረግ እና የመቀበል፣ አጭር መልክት እና ዳታን የመላክ እና የመቀበል ወይም ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችልበት መንገድ ነው።
- 7) **“የብሔራዊ ሮሚንግ የሽፋን ቦታ”** ማለት ጥቅል የብሔራዊ ሮሚንግ አገልግሎቶች ሊሰጥበት የሚገባ ወይም የሚሰጥበት ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ነው።
- 8) **“የብሔራዊ ሮሚንግ ዘመን”** ማለት አዲስ ፈቃድ ያለው አፕሬተር የሞባይል ተደራሽነት እና የጥሪ መነሻዎች በተመለከተ አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ ካለው አፕሬተር የጅምላ ብሔራዊ ሮሚንግ ሽያጭን መጠየቅ የሚችልበት የጊዜ ገደብ ነው።
- 9) **“አዲስ ባለ ፈቃድ”** ማለት በቴሌኮሚዩኒኬሽን ፈቃድ መመሪያ ቁጥር 1/2013 መሠረት ባለሥልጣኑ ፈቃድ የሰጠው የቴሌኮሚዩኒኬሽን አፕሬተር ማለት ሲሆን፣ ይህ የቀድሞውን አፕሬተር አይጨምርም።
- 10) **“የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ”** ማለት የጅምላ ብሔራዊ ሮሚንግ አገልግሎት ስምምነትን የተመለከተ መደበኛ ቅጽ ሲሆን በተለያዩ ክፍል የተከፈሉ አግባብነት ያላቸው የሚሰጡ አገልግሎቶችን እና ክፍያን ጨምሮ ተጓዳኝ ህጎችን እና ሁኔታዎችን የሚገልጽ ሰነድ ነው።

- 11) “የችርቻሮ አገልግሎት” ማለት ለመጨረሻ ተጠቃሚው ወይም ለደንበኛ የሚሰጥ አገልግሎት ሲሆን ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር የሚሰጥ አገልግሎትን አያካትትም፡፡
- 12) “የሮሚንግ አቅራቢ” ማለት አዲስ ፈቃድ ባለው አፕራተር የጅምላ የሮሚንግ ሽያጭ እንዲያከናውን ጥያቄ የሚቀርብለት ወይም የጅምላ አገልግሎቱን እየሰጠ ያለ አፕራተር ነው፡፡
- 13) “የሮሚንግ ጠያቂ” ማለት ከሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ‘የጅምላ የሮሚንግ ሽያጭ’ የሚጠይቅ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ነው፡፡
- 14) “አገልግሎት ሰጭ” ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሚሰጥ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ማለት ነው፡፡
- 15) “ጉልህ የገቢያ ድርሻ” ማለት ለኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስፈላጊ የሆኑ መገልገያዎችን ወይም በገበያ ውስጥ ያለውን ድርሻ አቅም በመጠቀም በኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዋጋ ወይም አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማሳረፍ ችሎታ ነው፤
- 16) “ተገልጋይ” ማለት ለተወሰነ ጊዜ ከቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ጋር ስምምነት ውስጥ በመግባት ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሩ ያስቀመጠውን ሁኔታዎች በመቀበል የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች የሚያገኝ እና ለዚህም ተገቢነት ያለውን ክፍያ የሚከፈል ማንኛውም ሰው ነው፡፡
- 17) “በተዋረድ የተቀናጀ አፕራተር” ማለት የችርቻሮ እና የጅምላ አገልግሎቶችን የሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ነው፡፡
- 18) “ብሔራዊ የሮሚንግ አገልግሎት የጅምላ ሽያጭ” ማለት መሰረተ ልማት የማጋራት አገልግሎት ዓይነት ሲሆን የሞባይል ተደራሽነት አቅርቦትን አንዲሁም የጥሪ መነሻን ከአፕራተሩ የሞባይል ሴሉላር ኔትዎርክ ለታችኛው ክዋና ወይም አገልግሎቱ በሚሰጥበት ቦታ ላይ የሞባይል ሴሉላር ሽፋን ለሌለው አፕራተር የሚሰጥ አገልግሎት ነው፡፡ይህ አገልግሎት የሞባይል ደራሽነት እና የጥሪ መነሻ የጅምላ ሽያጭ ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡
- 19) “የሥራ ቀናት” ማለት ስራ የሚሰራባቸው ቀናት ብቻ ሲሆኑ ቅዳሜ፣ እሁድ እና ማናቸውንም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ የበዓላት ቀን የተባለ ነው፡፡

3. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዋነኛ ዓላማዎች፦

- 1) በቴሌኮሙኒኬሽኖች አፕራተሮች መካከል የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶችን ማስተዳደር የሚያስችል ማዕቀፍ ማቅረብ፤

- 2) በአዋጁ አንቀጽ 44 መሠረት ባለሥልጣኑ ብሔራዊ ሮሚንግ አገልግሎት ስምምነቶችን ለማስተዳደር ሊከተላቸው የሚገቡ ህግ እና የአሰራር ስርዓቶች ላይ ግልጽነት መፍጠር፤
- 3) በመጀመሪያ የኔትዎርክ ትግበራ ወቅት አዳዲስ ባለፍቃዶች የሴሉላር የሞባይል ሽፋን በሌላቸው ቦታዎች ላይ ደንበኞችን መድረስ የሚችሉበትን ምቹ የስራ ከባባዊ ሁኔታን መፍጠር እና
- 4) በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬትሮች መካከል ውድድርን ከፍ ለማድረግ የመግቢያ እና የመስፋፊያ ገደቦችን ዝቅ ማድረግ።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ወሰን ውስጥ የብሔራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ ተፈጻሚ ይሆናል።
- 2) የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች በተፈጥሮ አደጋ + በታቀድ ወይም ባለታቀደ የኔትዎርክ መቆራረጥ ምክንያት የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አንዳይቆረጥ በማሰብ በአፕሬትሮች መካከል በሚመሰረቱ የብሔራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።

ክፍል ሁለት የባለስልጣኑ ሚና

5. የባለስልጣኑ ሚና

- 1) ባለሥልጣኑ -
 - ሀ) ብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎትን ይቆጣጠራል፤
 - ለ) በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬትሮች መካከል የሚኖር የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭን በሚመለከቱ ደንጋጌዎች ላይ ከፍተኛ መተማመንን ይፈጥራል፤
 - ሐ) ተዋዋይ ወገኖች ብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭን በተመለከተ ስምምነት ላይ መድረስ በማይችሉበት ጊዜ በአዋጁ አንቀጽ 44 (9) እና በዚህ መመሪያ መሠረት የስምምነቱን ውሎች ለመወሰን ጣልቃ ይገባል ፤ እና
 - መ) የብሔራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ ስምምነቶች አግባብነት ካላቸው ፈቃዶች እና ከዚህ መመሪያ ወይም ባለሥልጣኑ ካጸደቀው እና ተፈጻሚነት ከሆነ መመሪያ ጋር አብሮ መሄድ መቻሉን በማንኛውም ጊዜ ይመረምራል።
- 2) ባለሥልጣኑ ፦
 - ሀ) በራሱ ወይም ከተዋዋይ አካላት በአንዱ ጠያቂነት ጣልቃ በመግባት የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ክፍያ በአዋጁ አንቀጽ 45 እና 46፥ በዚህ መመሪያ ወይም በባለስልጣኑ በጸደቀ

እና ተፈጻሚነት ባለው ማንኛውም መመሪያ መሰረት ህጋዊ መሆን እና አለመሆኑን ይወስናል፤ እና

ለ) በራሱ ወይም በተዋዋይ አካል በአንዱ ጠያቂነት ጣልቃ በመግባት በዚህ መመሪያ አለመግባባት መፍቻን አስመልክቷ በተቀመጡ መንገዶች ወይም በባለስልጣኑ የአለመግባቢያ መፍቻ መመሪያ መሰረት የብሄራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎትን በተመለከተ የተነሱ አለመግባባቶችን ይፈታል፤

ክፍል ሶስት

የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ አገልግሎቶች አጠቃላይ መርሆዎች

6. የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ አገልግሎቶች አጠቃላይ መርሆዎች

1) ሁሉም የብሄራዊ ሮሚንግ የጅምላ ስምምነቶች ከአጠቃላይ የግልጽነት ፣ አድልዎ አለማድረግ እና ህጋዊ ታሪፍ መርሆች ጋር የተጣጣሙ መሆን አለባቸው፡፡

ሀ) ግልጽነት

- i. ባለሥልጣኑ ከብሄራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን ለመስጠት የሚያልፍባቸው ሂደቶች የሚታዩ እና ግልፅ መሆን አለባቸው፡፡
- ii. አግብብነት ባለው ገበያ ውስጥ የሞባይል ተደራሽነት ጅምላ ሽያጭ እና የጥሪ መነሻ አገልግሎትን በተመለከተ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው የተወሰነ ኦፕሬተር በባለስልጣኑ የጸደቀውን የብሄራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ እንዲታተም ማድረግ አለበት፡፡
- iii. ባለሥልጣኑ የጸደቀውን የብሄራዊ ሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ በደረጃ ገጹ ላይ እንዲወጣ ያደርጋል እንዲሁም የሮሚንግ አቅራቢው ለሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊ ያለ ክፍያ ተደራሽ ያደርጋል፡፡

ለ) አድልዎ አለማድረግ

የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አቅራቢ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አቅርቦት የውል ቃሎችና ሁኔታዎች ለራሱ ታችኛ ክወና ወይም ለሌላ ኦፕሬተር ከሚያቀርብበት ጋር ተመጣጣኝ መሆን አለባቸው፡፡

ሐ) ህጋዊ ታሪፍ

ለሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎት የሚውሉ ታሪፎች በአዋጁ አንቀጽ 45 ፣ በዚህ መመሪያ እና የቴሌኮሚኒኬሽን ህጋዊ ታሪፍን ጨምሮ በባለሥልጣኑ በጸደቁ እና ተግባር ላይ ባዋሉ ሌሎች መመሪያዎች መሰረት ህጋዊ መሆን አለባቸው፡፡

- 2) የሮሚንግ የጅምላ አገልግሎት አዲስ ፈቃድ ያለው አፕሬተር ተገልጋይ አገልግሎት የሚሰጠው አፕሬተር የሞባይል ኔትዎርክ ሽፋን በሌለበት ቦታዎች ላይ የሞባይል ኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እንዲያገኝ ያስችለዋል። ይህ አገልግሎት ተገልጋዩ የራሱ አፕሬተር ሽፍን ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ከሚያገኛቸው አገልግሎቶች ጋር ተመጣጣኝ መሆን አለባቸው።

7. ብሔራዊ የሮሚንግ አገልግሎት ጊዜ

- 1) የሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አዲስ ፈቃድ ላለው አፕሬተር የንግድ ስራውን መጀመሩን ይፋ ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ባሉ ሰላሳ ስድስት (36)ወራት ግዚያት ውስጥ የሚሰጥ ይሆናል፤
- 2) ተዋዋይ ወገኖች ሲስማሙ እና ባለሥልጣኑ ስምምነቱን ሲያጸድቀው አዲስ ፈቃድ ላለው አፕሬተር የሚሰጠው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት የቆይታ ዘመን ከሠላሳ ስድስት (36) ወራት በላይ ሊራዘም ይችላል።

8. የብሔራዊ ሮሚንግ አገልግሎ ሽፋን ቦታ

- 1) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት በአግባቡ ተለይተው በተከለሉ ጂኦግራፊያዊ ቦታዎች ላይ ሲሆን አዲስ ፈቃድ ያለው አፕሬተር የራሱን የሞባይል ኔትወርክ የዘረጋበት እና አገልግሎት የሚሰጥበትን ቦታዎች አያካትም፤
- 2) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት እያገኘ ያለ አዲስ ባለፍቃድ በብሔራዊ ሮሚንግ አማካኝነት የሚያገኘው አገልግሎትን በፈቃዱ ላይ ለተመለከተው የኔትዎርክ ማስፋፊያ ወይም ሽፋን ግዴታ መውጫ ተደርጎ ይቆጠርልኝ ማለት አይችልም፤

ክፍል አራት

ብሔራዊ የሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶች የአሰራር ስርዓት

9. መብቶች እና ግዴታዎች

- 1) አዲስ ፈቃድ ያለው አፕሬተር በባለሥልጣኑ የሞባይል ጅምላ ሽያጭ ተደራሽነት እና የጥሪ መነሻ በተመለከተ አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው ከወሰነው ከማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶችን በብሔራዊ ሮሚንግ የቆይታ ጊዜ ውስጥ የመጠየቅ መብት አለው።
- 2) በባለሥልጣኑ የሞባይል ጅምላ ሽያጭ ተደራሽነት እና ጥሪ መነሻ ላይ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው የተወሰነ እና በአዲስ ባለፈቃድ የሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ጥያቄ የቀረበለት

የሮሚንግ አቅራቢ፤ የቀረበው ጥያቄ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ መመለስ እስከተቻለ ድረስ መመለስ እና አገልግሎቱን በተመለከተ በቅን ልቦና እና ምክንያታዊ በሆኑ ደንብ እና ሁኔታዎች መደራደር አለበት።

3) የሮሚንግ አቅራቢ የተጠየቀውን የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ጥያቄን፡-

ሀ) በቴክኒክ ምክንያት

i. አለመጣጣም ከተፈጠረ፤ ወይም

ii. ለቴሌኮሙኒኬሽን ኔትዎርክ ወይም አገልግሎቶች ደህንነት ፣ አስተማማኝነት ፣ ምሉሁነት እና ደህንነት ምክንያታዊ ያልሆነ ከፍተኛ ስጋት ከፈጠረ ፤ ወይም

ለ) የሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት መጠየቂያ ጊዜ ካበቃ ፤ ወይም

ሐ) የሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ጥያቄ በጠየቀበት አካባቢ ላይ የራሱን የሞባይል ኔትዎርክ ከዘረጋ፤

ውድቅ የማድረግ መብት ይኖረዋል፡-

10. በቅን ልቦና ድርድር ስለማድረግ

1) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ድርድር በአፕሬተሮች መካከል በቅን ልቦና መካሄድ አለበት። ከሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ጋር የተያያዙ አለመግባባቶች የተከሰቱ እንደሆነ አለመግባባቶችን በሙሉ ለመፍታት ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለባቸው።

2) በቅን ልቦና በሚደረጉ ድርድሮች ላይ እያንዳንዱ ተደራዳሪ ፤-

ሀ) ሌላኛውን ወገን ሆን ብሎ ማሳሳት፤

ለ) ሌላኛውን ወገን በኃይል ወይም በመጫን ስምምነት ላይ እንዲደርስ ማስገደድ፤ ወይም

ሐ) ሆን ብሎ ድርድሮችን ማደናቀፍ፤ የለበትም።

3) የሚከተሉትን ድርጊቶች መፈጸም በቅን ልቦና የመደራደር መርሆዎችን እንደመጣስ ያስቆጥራል፤

ሀ) ለሌላው የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ተገቢነት ያላቸውን ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎችን በወቅቱ አለመስጠት፤

ለ) ጫና የሚያሳድሩ ወይም ያለአግባብ የተለጠጡ ወይም ገደብ የሚጥሉ ሚስጥርን ያለመግለጽ ስምምነቶችን እንዲፈረም መጠየቅ፤

ሐ) ለወደፊት ማሻሻያዎችን ለማድረግ የሚፈቅድ ድንጋጌ በስምምነት ውስጥ እንዲካተት አለመፍቀድ፤

መ) በስምምነቱ ውስጥ የተካተቱትን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎችን ከጉዳዩ ጋር የማይዛመዱ ጉዳዮችን እልባት ከመስጠት ጋር ለማያያዝ መሞከር፤

ሠ) ወጪን መሰረት ያላደረገ ክፍያን መጠየቅ፤

ረ) ምክንያታዊ ያልሆኑ ደንቦች እና ሁኔታዎችን ማቅረብ፤

ሰ) ገዥ ውሳኔዎችን ለመፈጸም ሥልጣን ያለውን ሰው ለመሰየም በተደጋጋሚ ፈቃደኛ አለመሆንን ጨምሮ እና በዚህም ሳይወሰን ድርድርን የማዘግየት ድርጊቶችን መፈጸም፤ ፤ እና

ሸ) በባለሥልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚወስነው መሀረት በቅን ልቦና የመደራደርን መርህ ይጥሳሉ ብሎ ሊቆጥራቸው የሚችላቸውን ሌሎች ደርጊቶች መፈጸም፡፡

11. የብሔራዊ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶችን ስለመጠየቅ

1) አንድ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ጥያቄን ለሌላ ኦፕሬተር ሲያቀርብ ጥያቄውን በሚከተለው መልክ ያቀርባል፤

ሀ) በጽሑፍ ለሮሚንግ አቅራቢ ማቅረብ፤

ለ) ስለተፈለገው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ዓይነት በቂ ኢንፎርሜሽን፤ ድርድሩን ለመጀመር የታሰበበትን ቀን፤ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት የሚፈለግበትን ቀን፤ የብሔራዊ ሮሚንግ የሚሸፍነው ቦታ፤ የሮሚንግ ጠያቂው የብሔራዊ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ የመጠየቂያ ጊዜ ማብቂያ እና የቴክኒክ መስፈርቶችን ጨምሮ እና በእነዚህም ሳይወሰን ከተጠየቀው የአገልግሎት ዓይነት ጋር የተያያዙ የተሟሉ መረጃዎችን ማካትተ፤ እና

ሐ) ስለአቀረበው ጥያቄ በአምስት (5) የሥራቀናት ውስጥ ለባለሥልጣኑ በጽሑፍ ማሳወቅ፡፡

2) የሮሚንግ አቅራቢ የሮሚንግ ፈላጊ ጥያቄ በደረሰው በአስር (10) የስራ ቀናት ውስጥ፦

ሀ) ከተጠየቀው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አገልግሎት ጋር የተያያዙ ደርድሮችን በታቀደው ቀን መጀመር፤

ለ) የተጠየቀውን የሮሚንግ አገልግሎት ዓይነት ማቅረብ፤ እና

ሐ) በሮሚንግ ጠያቂ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት መስጠት ፤ መቻል ወይም አለመቻሉን ለሮሚንግ ፈላጊው በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል።

- 3) የሮሚንግ አገልግሎት አቅራቢው ለሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊው የተጠየቀውን የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት መስጠት መቻሉን በሚያሳወቅበት ጊዜ፤ ከተገኝ የጸደቀውን የአቅርቦት መነሻ ሰነድ ቅጂን መስጠት እና የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ጥያቄ ከተቀበለ ከአስራ አምስት (15) የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ድርድር መጀመር አለበት።
- 4) የሮሚንግ አገልግሎት አቅራቢ እና የሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊ በቅን ልቦና መደራደርና ድርድሩን ለማጠናቀቅ የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት በማድረግ ድርድሩ በተጀመረ ከሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወይም ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች በተስማሙበት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መፈራረም ይኖርባቸዋል።
- 5) የሮሚንግ አገልግሎት አቅራቢ እና የሮሚንግ አገልግሎት ፈላጊ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ለመተግበር የሚያስችሉ የኔትዎርክ መሰረተልማት ሁኔታዎችን ስምምነቱ በተፈረመ ከሰላሳ (30) የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ወይም ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች በተስማሙበት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ መጠናቀቃቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡
:
- 6) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ጥያቄ ወድቅ የሚሆነው በዚህ መመሪያ በአንቀጽ 9(3) በተዘረዘሩት ምክንያቶች ብቻ ሲሆን የሮሚንግ አቅራቢ ጥያቄውን ወድቅ ያደረገበት አሳማኝ ምክንያትን የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ጥያቄን በተቀበለ ከአስር (10) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ መግለጽ ይኖርበታል።
- 7) የሮሚንግ አቅራቢው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ጥያቄን ወድቅ የተደረገበትን ቅጂ ለሮሚንግ ፈላጊው በደረሰው ከሰላሳ (7) የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በባለሥልጣኑ ፋይል ውስጥ እንዲያያዝ ማድረግ ይኖርበታል።
- 8) በአዋጁ አንቀጽ 44(9) መሠረት ተዋዋይ ወገኖቹ ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ከተዋዋሮቹ አንዱ ለባለሥልጣኑ ይግባኝ ማቅረብ ወይም ባለሥልጣኑ በራሱ ተነሳሽነት ጣልቃ በመግባት በአዋጁ አንቀጽ 34 እና ከአንቀጽ 36 እስከ 38 ወይም ሙግትን ለመፍታት በወጣው መመሪያ መሠረት አስገዳጅ ውሳኔ መስጠት ይችላል።

ክፍል አምስት

የ ብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶች

12. የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶች

1) ሁሉም የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነቶች በጽሑፍ ሆነው፤

ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 (1) የተደነገገውን መርሆዎች የተከተሉ፤

ለ) በሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች ፈቃዶች የተመለከቱትን የውል ቃሎችን እና ሁኔታዎችን የሚያከብሩ፤

ሐ) በኢንዱስትሪው በስፋት ተቀባይነት ያገኙ ወይም በባለሥልጣኑ የፀደቁ ደረጃዎችን የሚያሟሉ፤ እና

መ) ከአዋጁ፣ ከዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ ከወጣ ተፈጻሚነት ካለው ማናቸውም መመሪያ ጋር የተጣጣመ፤ መሆን ይኖርበታል።

2) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት የሮሚንግ ፈላጊ በህግ መሠረት መስጠት የሚችለውን የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ድንጋጌን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚገደብ ወይም እንዳይፈጸም የሚያደርግ መሆን የለበትም።

13. የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶች ፋይል ስለማድረግ

1) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አቅራቢ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ቅጂን ስምምነቱ በተፈረመ ከሰባት (7) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በባለሥልጣኑ ፋይል እንዲያያዝ ማድረግ አለበት።

2) ባለሥልጣኑ በተያያዘው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ውስጥ የተካተቱትን የውል ቃሎች እና ሁኔታዎችን መገምገም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በራሱ ሥልጣን ከተዋዋይ ወገኖቹ ከአንዱ ተጨማሪ መረጃዎች መጠየቅ ይችላል።

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ባለስልጣኑ ሰነዱን እንዲያጸድቅ ጥያቄ በቀረበለት በሃያ (20) የስራ ቀናት ውስጥ የሚከተሉትን ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል፡ ፤

ሀ) የቀረበውን ስምምነት ማጽደቅ ፣ ወይም

ለ) የቀረበውን ስምምነት ውድቅ ማድረግ እና ለዚህም ምክንያት የሆኑትን ነጥብ በጸሁፍ ለሮሚንግ አቅራቢው ማሳወቅ ወይም

ሐ) የቀረበው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነት በአዋጁ አንቀጽ 44 እና 45 ፣ በዚህ መመሪያ እና ባለሥልጣኑ ባጸደቀው በማንኛውም አግባብ ባለው መመሪያ

መሰረት የተፈጸመ መሆኑን ለማረጋገጥ የቁጥጥር ሂደት ለመጀመር ማስቡን ይገልጻል። እንዲህ ዓይነቱ የቁጥጥር ሥራ በአዋጁ ከአንቀጽ 35 እስከ 38 የተመለከቱትን አሰራሮች ወይም ባለሥልጣኑ ያፀደቀውን ማንኛውንም መመሪያ በተከተለ መልኩ ተግባራዊ ይሆናል።

- 4) ባለሥልጣኑ አንዲጸድቅለት የቀረበለትን ስምምነት በሃያ (20) የስራ ቀናት ውስጥ ምላሽ ካልሰጠበት፡ ስምምነቱ እንደፀደቀ ይቆጠራል ።
- 5) ባለሥልጣኑ የሁለቱንም ወገኖች ለንግድ ስጋት ተጋላጭ የሆኑ መረጃዎች ሚስጥራዊነት በጠበቀ መልኩ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነቶችን በድረ ገፁ ላይ ማውጣት ይችላል። ባለስልጣኑ ይህን ተግባር ሲያከናውን የመረጃዎችን ሚስጥራዊነት ለማረጋገጥ ምክንያታዊ ጥረት ማድረግ ይኖርበታል።

14. የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ስምምነቶችን ስለማሻሻል

- 1) ፋይል የተደረገው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነትን ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች ስምምነቱ ላይ ያሉ ሁኔታዎች እና የባለስልጣኑ ፈቃድ መሰረት በማድረግ በጋራ ማሻሻል ወይም ማስተካከል ይችላሉ። የተሻሻለው ወይም የተስተካከለው ስምምነት በተፈረመ ክስባት (7) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ከባለሥልጣኑ ፋይል ጋር መያያዝ አለበት።
- 2) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 13(1) መሠረት ፋይል የተደረገው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች ስምምነቱን በሚያሻሽሉት ወቅት የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች ላይ መስማማት ያልቻሉ እንደሆነ ባለሥልጣኑ ከተዋዋይ ወገኖቹ በአንዱ ጥያቄ ወይም በራሱ ሥልጣን ጣልቃ በመግባት አለመግባባትን ለመፍታት በወጣው መመሪያ መሠረት የውል ቃሎችን ወይም ሁኔታዎችን መወሰን ይችላል።

15. የብሔራዊ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ስለመቋረጥ

- 1) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት የሚቋረጠው በስምምነቱ የተመለከቱትን የውል ቃሎች በጥብቅ በመከተል ነው።
- 2) በባለስልጣኑ ዘንድ የተያያዘን የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነትን ማቋረጥ የፈለገ ተዋዋይ ወገን የውሉን ማቋረጫ ምክንያቶች በመጥቀስ ለሌላው ወገን ክስልሣ (60) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መሥጠት እና በጽሑፍ ማሳወቅ ይኖርበታል፤
- 3) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት ጥሰት በሚኖርበት ወቅት ማስጠንቀቂያ ሰጪው አፕሬተር ለሌላው ተዋዋይ ወገን ጥሰቱን እንዲያስተካክል ከሠላሣ (30) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ማስጠንቀቂያ የደረሰው ወገን ጥሰቱን ካላስተካከለ

ማስታወቂያ የሰጠው ወገን ስምምነቱን ያቋርጣል ወይም በባለሥልጣኑ ሙጉት መፍቻ መመሪያ መሠረት ጣልቃ እንዲገባ መጠየቅ ይችላል።

- 4) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነት የተቋረጠበት ተዋዋይ አካል ባለሥልጣኑ ጣልቃ እንዲገባ ሊጠይቅ ይችላል። በዚህ ጊዜ ባለስልጣኑ የሙጉት መፍቻ መመሪያን መሠረት በማድረግ ጣልቃ ይገባል።
- 5) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አቅራቢ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ስምምነቱን ካቋረጠ፤ ይህን በተመለከተ ለባለስልጣኑ በጽሁፍ ከ 7 (ሰባት) የስራ ቀናት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ማሳወቅ እና ስምምነቱ ያቋረጠበት ማስታወቂያ ቅጂን ማቅረብ አለበት።

16. የብሔራዊ የሮሚንግ የጅምላ የሽያጭ ማጣቀሻ ሰነድ

- 1) በባለስልጣኑ አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ የሞባይል የጅምላ ሽያጭ ደራሽነት እና የጥሪ መነሻ አገልግሎትን በተመለከተ ጉልህ የገበያ ድርሻ አላቸው የተባሉ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች የማጣቀሻ ሰነዳቸው እንዲጸድቅላቸው ለባለስልጣኑ ማቅረብ አለባቸው። ይህ የማጣቀሻ ሰነድ ባለስልጣኑ እንዲቀርብለት ትህዛዝ ከሰጠበት ከሰላሳ (30) በማይበልጥ የስራ ቀናት ውስጥ መቅረብ ይኖርበታል።
- 2) የማጣቀሻ አቅርቦት ሰነዱ በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩትን ድንጋጌዎችን ማካተት እና ከ ድንጋጌዎቹ ጋር መጣጣም አለበት፤
- 3) ባለሥልጣኑ የቀረበለትን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድን ለመገምገም እና ለህትመት ብቁ መሆኑን አለመሆኑን ለመወሰን ወይም በቀረበው ሰነድ የተካተቱትን የውል ቃሎች ወይም ሁኔታዎች ጣልቃ በመግባት ለማሻሻል ከሃያ (20) የስራ ቀናት የበለጠ ጊዜ መውሰድ የለበትም። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ በሃያ (20) የስራ ቀናት ውስጥ ውድቅ ካላደረገው ወይም ጣልቃ በመግባት ካልቀየረው የቀረበው ሰነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል፡፡
- 4) በባለሥልጣኑ በተለየ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር፤ የጸደቀ የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ እስኪሻሻል ድረስ ፀንቶ ይቆያል። የፀደቀ የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ በባለሥልጣኑ ድረ ገጽ እንዲወጣ ይደረጋል።
- 5) የፀደቀ የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ ያለው የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አቅራቢ ያሻሻለውን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነዱ እንዲፀድቅለት በባለሥልጣኑ ዘንድ ሰነዱን ካሻሻለበት ቀን ጅምሮ ከሰባት (7) የስራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፋይል ማድረግ አለበት።

6) ባለሥልጣኑ የተሻሻለውን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ በመገምገም ሊጸድቅ እና ለህትመት ብቁ መሆን አለመሆኑን በአስራ አምስት (15) የስራ ቀናት ውስጥ መወሰን ይኖርበታል። ባለሥልጣኑ እንዲጸድቅ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ካላደረገው ወይም ሰነዱን በአስራ አምስት (15) የስራ ቀናት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ካላሻሻለው የተሻሻለው የደራሽነት ማጣቀሻ ሰነድ እንደፀደቀ ይቆጠራል።

7) ባለሥልጣኑ እርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ፤ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲኖሩ፦

ሀ) ፤ የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ ወይም የሰነዱ ማናቸውም ድንጋጌ ከአዋጁ፤ ከዚህ መመሪያ ወይም በባለሥልጣኑ ከፀደቀ ተፈጻሚነት ካለው ማናቸውም መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ ወይም

ለ) ባለሥልጣኑ ጣልቃ መግባቱ ለሕዝብ ጥቅም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው፤

በራሱ ሥልጣን ወይም ከቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር የቀረበን ጥያቄ መሠረት በማድረግ ጣልቃ በመግባት ሊያሻሽለው ይችላል።

8) ባለሥልጣኑ በእርሱ ዘንድ ፋይል የተደረገውን ወይም የፀደቀውን የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ ለማሻሻል ጣልቃ ለመግባት ከወሰነ በአዋጁ አንቀጽ 36 እና አንቀጽ 37 መሠረት እና ከዚህ በታች የተመለከቱትን ሥነ-ስራዓቶችን በመከተል ተገቢ የሆኑትን መሻሻያዎች ግልጽ በሆነ መንገድ ማድረግ ይኖርበታል፤

ሀ) መደበኛ የአሠራር ሂደትን በመከተል የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድን ለማሻሻል መዘጋጀቱን ለሕዝብ ማስታወቂያ በማውጣት በጉዳዩ ያገባኛል ለሚሉ ወገኖች ያሳውቃል። ማስታወቂያውም የትኛው ድንጋጌ እንደሚሻሻልና ለምን እንደሚሻሻል የሚያሳይ ግልጽ የሆነ መግለጫ የያዘ ሆኖ ሰነዱ፤

i. በአዋጁ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤

ii. ከዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ጋር የሚጋጭ መሆኑን፤

iii. በባለሥልጣኑ በፀደቀ ተፈጻሚነት ባለው መመሪያ ከተመለከቱት ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን መሆኑን፤ ወይም

iv. የሕዝብን ጥቅም የማያስጠብቅ መሆኑን፤

ማሳየት ይኖርበታል።

ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 (ሀ) የተጠቀሰው የሕዝብ ማስታወቂያው በማሻሻያነት የቀረበውን ሃሳብ እና የማሻሻያውን አሳማኝ ምክንያቶች ያካተተ መሆን ይኖርበታል።

ሐ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በማሻሻያ ሃሳቡ ላይ ምላሽ እና አስተያየት እንዲሰጡ ከሃያ አንድ (21) የሥራ ቀናት ያላነሰ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል።

መ) ባለሥልጣኑ በጉዳዩ ያገባኛል ከሚሉ ወገኖች አስተያየት ከተቀበለ በኋላ በተቀበለው አስተያየት ላይ ምላሹን ከሃያ አንድ (21) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ መስጠት ይኖርበታል። በምላሹም፤

- i. ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት የመጨረሻ ውሳኔውን ያሰፍራል፤ ወይም
- ii. ለእያንዳንዱ አስተያየት ምላሽ በመስጠት እና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በቀረበው ሃሳብ ላይ ማሻሻያ በማድረግ በጉዳዩ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች በመጀመሪያው ዙር በተቀመጠው ተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንደገና አስተያየት እንዲሰጡ ያደርጋል።

ሠ) ባለሥልጣኑ የመጨረሻ ውሳኔውን ከመስጠቱ በፊት በራሱ ሥልጣን ከሁለት ለበለጠ ዙሮች በጉዳዩ ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ማሻሻያዎች ወይም አስተያየቶች እንዲያቀርቡ ሊፈቅድ ይችላል።

ረ) በቁጥጥሩ ሂደት ባለሥልጣኑ በተቀበለው አስተያየት ላይ የሰጠውን ምላሽ እና የመጨረሻውን ውሳኔ በድኅረ ገጹ ማውጣት ይኖርበታል።

ሰ) በቁጥጥሩ ሂደት በጉዳዩ ያገባኛል በሚሉ ወገኖች ለባለሥልጣኑ የተሰጡ መረጃዎች ሚስጥራዊ እስከሆኑ ድረስ ባለሥልጣኑ የመረጃዎቹን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ተገቢውን ጥረት ማድረግ አለበት።

9) የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶች የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች፣ የቴክኒክ ደረጃዎች እንዲሁም በሮሚንግ አገልግሎት አቅራቢ የሚተገበሩ የደህንነት ደረጃዎች ያካተተ መሆን ይኖርበታል።

10) የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ የአገልግሎቱ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች እንዴት እንደሚሻሻሉ የሚገልጽ ድንጋጌዎችን ማካተት አለበት።

11) የአቅርቦት ማጣቀሻ ሰነድ ቢያንስ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፦

ሀ) የስምምነት ማዕቀፍ፤

ለ) የሚቀርቡ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶች መግለጫ እና ተያያዥ የውል ቃሎች እና ሁኔታዎች፤

ሐ) የብሔራዊ ሮሚንግ ሽፋን የሚሰጣቸው ዝርዝር ቦታዎች

መ) ቴክኒካዊ ዝርዝሮች፤

ሠ) የአገልግሎት አሰጣጥን፣ዕቅድን እና ጥገናን ጨምሮ የአሠራር ሥርዓቶች፤

ረ) ክፍያዎች፣ የክፍያ መጠየቂያ ሥርዓቶች እና የውል ቃሎችና ሁኔታዎች ጨምሮ ንግድ ነክ ጉዳዮች እንዲሁም የመሬት ኪራይ ወጪዎች፣ የማጠናከሪያ ስራዎች እና ሌሎችም

ሰ) የአገልግሎት ደረጃ ስምምነት፤

ሸ) የመረጃ ልውውጥን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች እንዲሁም ለተቀጥላ አገልግሎቶች የቴክኒክ መስፈርቶች እና

ቀ) የአሰራር ስርዓቶችን ለማሻሻል የሚረዱ ድንጋጌዎችን

ክፍል ስድስት

የብሔራዊ ሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ክፍያዎች

17. የብሔራዊ የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ክፍያዎች

1) ለሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎቶች የሚጠየቁ ክፍያዎች፡-

ሀ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 (1) በተመለከቱት መርሆዎች መሠረት የሚመሩ፤

ለ) በአዋጁ አንቀጽ 45 ፣ በዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ በጸደቀ ማናቸውም ተግባራዊ በሆኑ መመሪያዎች መሠረት ሕጋዊ የሆነ፤ እና

ሐ) በአዋጁ አንቀጽ 48 ፣ በባለሥልጣኑ በቴሌኮሙኒኬሽን ሕጋዊ ታሪፍ መመሪያ ቁጥር 8/2013 እና በቴሌኮሙኒኬሽን ውድድር መመሪያ ቁጥር 9/2013 መሠረት ፀረ-ውድድር ያልሆኑ፤ መሆን አለባቸው፡፡

2) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ሕጋዊ ታሪፎች-

ሀ) ወጪ-ተኮር እና

ለ) አለአግባብ አድሎ የማይፈጥሩ፤ መሆን አለባቸው፡፡

3) የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ወጪ-ተኮር ታሪፎች ወደፊት እየጨመረ በመሄድ ወጪ ዘዴ ላይ መመስረት አለባቸው። የሚከተሉት መርሆች ለሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ ዘዴዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናሉ፦

ሀ) ወደፊት እየጨመረ የሚሄድ ወጪ ማለት አንድ ውጤታማ አፕሬተር የተወሰነ አገልግሎት ለማቅረብ የሚያወጣውን ወጪ ይመለከታል።

ለ) የወጪ መሠረት የሚከተሉትን የወጪ ዘዴዎችን በመጠቀም ይቀመጣል-

- i. በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ፤
- ii. ተደማሪ በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ ይህም (የጋራ እና መደበኛ ወጪዎችን ያካትታል)፤ ወይም፤
- iii. ከችርቻሮ ዋጋ በታች።

4) ለሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ የተቀመጡ ታሪፎች በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 (1) መሠረት አለአግባብ አድሎ የሚፈጥሩ መሆን የለባቸውም። ይህ ማለት የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ አቅራቢ ለሞባይል ኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች የሚያቀርበው የችርቻሮ ታሪፍ እና የአገልግሎቱን አዲስ ፈቃድ ላለው አፕሬተር የሚያቀርብበት የሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት አንድ ውጤታማ ፈቃድ ያለው አፕሬተር በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ የሞባይል ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመስጠት መዝለቅ የሚያስችለው መሆን ይኖርበታል።

5) ለሮሚንግ የጅምላ ሽያጭ የተቀመጠ ታሪፍ የህዳግ ጥበት ከፈጠረ ወይም የመፍጠር እድል ካለው ባለሥልጣኑ ባወጣው የቴሌኮሙኒኬሽን ውድድር መመሪያ ቁጥር 9/2013 መሠረት ፀረ-ውድድር ተግባር እንዳለ ተደርጎ ይቆጠራል።

6) ለሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ የተቀመጡ ታሪፎች በሚከተለው መልኩ መለየት እና በተናጠል መታየት አለባቸው፦

ሀ) የሮሚንግ ጅምላ ሽያጭ አገልግሎት ለማቋቋም እና ተግባራዊ ለማድረግ ቋሚ የአንድ ጊዜ ክፍያ፤

ለ) ለመጠቀም የሚወጣ ወቅታዊ የኪራይ ክፍያዎች፤ እና

ሐ) ለተጨማሪ አገልግሎቶች የሚወጡ ተለዋዋጭ ክፍያዎች።

7) የሮሚንግ የጅምላ ታሪፎች የተሰጠውን የአገልግሎት ዓይነት መሰረት በማድረግ የሚከፈሉ ይሆናሉ። ይህም፦በዚህ መልኩ መከፈል አለባቸው -

ሀ) የድምፅ አገልግሎት በደቂቃ ይከፈላል ፤

ለ) የሞባይል መልእክት አገልግሎት (አጭር የጽሁፍ መልእክት እና አጭር የቪዲዮ መልእክት) በአገልግሎት አቅም ልክ ወይም በፅሁፍ መልእክት ብዛት እንዲከፍሉ ይደረጋል፤ እና

ሐ) በተዋዋይ ወገኖች የተለየ ስምምነት ከሌለ በስተቀር፤ የዳታ የአጠቃቀም መጠን ወይም በአገልግሎት አቅም ልክ መሠረት እንዲከፈል ይደረጋል፡፡

8) የሮሚንግ የጅምላ አገልግሎት አቅራቢ የሮሚንግ የጅምላ ታሪፎች እንዲጸድቁለት ለባለሥልጣኑ ማቅረብ አለበት፡፡

9) ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 መሠረት የሚቀርብ ማንኛውም ታሪፍ በባለስልጣኑ እስኪጸድቅ ድረስ ተፈጻሚነቱ እንዲዘገይ በአዋጁ አንቀጽ 45 (4) መሠረት ለሮሚንግ የጅምላ አቅርቦት ትህዛዝ ሊሰጥ ይችላል፡፡

10) ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8 መሠረት የሮሚንግ የጅምላ ታሪፎች ለማፅደቅ የቀረበን ጥያቄ በተቀበለ በሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ምላሽ ይሰጣል ፤ በምላሹም፦

ሀ) የቀረቡ ታሪፎችን ያጸድቃል፤

ለ) የቀረቡትን ታሪፎች ውድቅ ያደርጋል ፤ ወይም

ሐ) ታሪፉ ህጋዊ መሆኑን ለመገምገም እና ለማረጋገጥ በአዋጁ አንቀጽ 45 ፣ በዚህ መመሪያ እና የአዋጁን ከአንቀጽ 35 እስከ 38 የተደነገጉትን አሰራሮች ተከትሎ ባለሥልጣኑ ያፀደቀውን መመሪያ ወይም ማንኛውም ተፈጻሚነት ያለውን መመሪያ መሰረት በማድረግ የቁጥጥር ሂደት ለመጀምር ያለበ መሆኑን ያሳውቃል፡፡

11) ባለሥልጣኑ እንዲጸድቁ የቀረቡለትን ታሪፎች በሰላሳ (30) የስራ ቀናት ውስጥ ምላሽ ካልሰጠባቸው፤ ታሪፎች እንደፀደቁ ይቆጠራሉ፡፡

12) በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 8 እስከ 11 ላይ የተደነገገው ቢኖርም ባለሥልጣኑ በራሱ ውሳኔ በማንኛውም ወቅት ለሮሚንግ የጅምላ አገልግሎት የተቀመጠ ታሪፍ በአዋጁ አንቀጽ 45 እና 48፤ በዚህ መመሪያ ወይም ባለሥልጣኑ ካፀደቀው ማንኛውም መመሪያ ጋር የተጣጣመ እንደሆነ ለማረጋገጥ የግምገማ ሂደት ሊጀምር ይችላል፡፡

18. የሂሳብ ደብተር መለያየት

1) ባለሥልጣኑ የሮሚንግ የጅምላ አገልግሎት አቅራቢን ለሞባይል ተደራሽነት እና የጥሪ መነሻን በተመለከተ አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው ከወሰነ እና አገልግሎት

ሰጪው የችርቻሮ አገልግሎት የሚሰጥ በተዋረድ የተቀናጀ አፕሬተር ከሆነ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ ገቢ እና ወጪዎችን መለየት እንዲቻል በሕግ ራሱን ችሎ እንደሚሰራ ከባኒያ የጅምላ ሽያጩን የተለየ የሂሳብ መዝገብ መያዝ አለበት።

- 2) ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተመለከተው የሂሳብ አያያዝ እንዴት ተግባራዊ መደረግ እንዳለበት የሚያሳይ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

ክፍል ሰባት **አለመግባባት አፈታት**

19. ብሔራዊ የጅምላ የሮሚንግ አገልግሎቶች አለመግባባት አፈታት

- 1) በቴሌኮሙዩኒኬሽን አፕሬተሮች መካከል የጅምላ የሮሚንግ አገልግሎት ጥያቄን ምክንያታዊነት የሚመለከት ማንኛውም ክርክር ሲነሳ ወይም ተዋዋይ ወገኖች የጅምላ የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉ ወይም በሌላ መንገድ የጅምላ የሮሚንግ ስምምነትን ተግባራዊ ማድረግ ካልቻሉ፤ ጉዳዩ ውሳኔ እንዲያገኝ በተዋዋይ ወገኖች በአንዱ ጥያቄው ለባለስልጣኑ ሊቀርብ ይችላል።
- 2) ተዋዋይ ወገኖች ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻሉበት ከሰላሳ (30) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አለመግባባቱን እንዲፈታ የሚጠይቅ ተዋዋይ አካል ለባለስልጣኑ በጽሑፍ ጥያቄ ማቅረብ አለበት።
- 3) የጅምላ የሮሚንግ አገልግሎት ስምምነት ተጥሷል ወይም ያለአግባብ ተቋርጧል ብሎ የሚከራከር የጅምላ የሮሚንግ ስምምነት ውል አካል የሆነ ወገን ባለሥልጣኑ በዚህ ክርክር ውስጥ ጣልቃ እንዲገባ መጠየቅ ይችላል። በምንም ዓይነት ሁኔታ አለመግባባቱ በመፈታት ሂደት ላይ እያለ በየትኛውም ወገን የሮሚንግ አገልግሎት መቋረጥ አይኖርበትም።
- 4) ባለሥልጣኑ በጽሑፍ የቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ይህን ጥያቄ በተቀበለ ከአስር (10) የሥራ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለጠያቂው አካል ምላሽ ይሰጣል ፣ በዚህም ፡
- ሀ) ጣልቃ ለመግባት ከመወሰኑ በፊት ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ተጨማሪ መረጃ የሚፈልግ ከሆነ ይህን ያሳውቃል፤ ወይም
 - ለ) ጣልቃ ላለመግባት ከወሰነ ፣ ጣልቃ ላለመግባት እንዲወስን ያስቻለውን ምክንያት በጽሁፍ ምላሽ ይሰጣል ፣ ወይም
 - ሐ) በባለሥልጣኑ አለመግባባት አፈታት መመሪያ ላይ በተቀመጠው አሠራር መሠረት ጣልቃ ለመግባት ወስኖ እንደሆነ ይህን ያሳውቃል።

ክፍል ስምንት
ሕግ ማስፈጸም እና ሕግ ማክበር

20. ሕግ ማክበር

ባለሥልጣኑ በአዋጁ እና በዚህ መመሪያ በተደነገጉት ድንጋጌዎች መሰረት የሮሚንግ አገልግሎት አቅራቢ እና የሮሚንግ አገልግሎት ጠያቂን ሕግ ማክበራቸውን ይከታተላል።

21. ሕግ ማስፈጸም

- 1) ባለስልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ አዋጁ እና ባለስልጣኑ ያጸደቃቸውን መመሪያዎችን መሰረት በማድረግ የሮሚንግ አቅራቢ ወይም የሮሚንግ ጠያቂ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ከወሰነ፤ በአዋጁ አንቀጽ 52 መሰረት እርምጃ የሚወስድ ሲሆን እርምጃው የገንዘብ ቅጣት ወይም ካሳ ሊሆን ይችላል።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለስልጣኑ የሚወስደው እርምጃ እና ቅጣት የሚመራው በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሰረት የሚንስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ሲሆን በዚህ ደንብ የትኞቹ መተላለፎች የፈቃድ መሰረዝ፣ መታገድ እና ሌሎች አስተዳደራዊ እርምጃዎች እንደሚያስከትሉ የሚያመለክት ሲሆን ቅጣቶችን ለይቶ የሚያስቀምጥ እና የሚጣለው የመቀጮ ገንዘብ መጠን ይወስናል።

ክፍል ዘጠኝ
ልዩ ልዩ

22. ማሻሻያ

ባለሥልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አስቀድሞ ለሁሉም ባለፈቃዶች በማስታወቅ እና በአዋጁ ድንጋጌዎች መሠረት የባለድርሻ አካላትን የምክክር ሂደት በማካሄድ በማንኛውም ጊዜ ይህንን መመሪያ ሊያሻሽለው ይችላል።

23. ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ
ዋና ዳይሬክተር
የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን



**TELECOMMUNICATIONS
WHOLESALE NATIONAL ROAMING
DIRECTIVE
No. 800/2021**

**JULY 2021
ADDIS ABABA**

TELECOMMUNICATIONS WHOLESALE NATIONAL ROAMING DIRECTIVE

WHEREAS it is found important to provide a framework to govern Wholesale National Roaming Service agreements between Telecommunications Operators;

UNDERSTANDING the relevancy to provide clarity on the rules and procedures the Authority shall follow to regulate Wholesale National Roaming agreements,;

RECOGNIZING the importance of providing a more level playing field for New Licensees to reach customers beyond their cellular mobile network coverage, during their initial network roll out period; and,

CONVINCED of the need to lower the barriers to entry and expansion to enhance competition amongst Telecommunications Operators.

NOW, THEREFORE, the Authority hereby issues this Telecommunications Wholesale National Roaming Directive in accordance with 6(2), 44(7), and 54(2) of the Ethiopian Communications Service Proclamation No.1148/2019.

PART I GENERAL

1. Short Title

This Directive shall be referred to as the “Telecommunications Wholesale National Roaming Directive No. 800/2021.”

2. Definitions

In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) **“Authority”** means the Ethiopian Communications Authority established under Communications Service Proclamation No. 1148/2019.
- 2) **“Downstream Operations”** means the business operations of a Vertically Integrated Operator that concerns with the supply of Retail Services, as if the supply of Retail Services were carried out by a legally separated entity.
- 3) **“Infrastructure Sharing”** means various kinds of arrangements to share a Telecommunications Operator’s active and passive infrastructure, including, but not limited to, the sharing of network elements, antennas, switches, radio access nodes, systems, equipment, facilities, premises or rights of way, with another operator, subject to an agreement between the parties.
- 4) **“Margin Squeeze”** means the occurrence when a Telecommunications Operator with significant market power in a relevant retail market who also supplies an essential Wholesale Service to a competitor in a retail market, sets its retail tariff and, or wholesale tariff, such that, the difference between the retail tariff and the wholesale tariff of the corresponding Wholesale Service, would not allow an efficient retail competitor to sustain a competing service.
- 5) **“Mobile Communications Services”** means communications services provided to end users by licensed Telecommunications Operators for making and receiving voice calls, sending and receiving SMS messages, sending and receiving data, or access to other electronic Communications services.

- 6) **“National Roaming”** means the ability of a subscriber to automatically make and receive voice calls, send and receive text and data, or access other services, even when traveling outside the geographical coverage area of his mobile service provider, by means of using the service of the other service provider’s network in Ethiopia.
- 7) **“National Roaming Coverage Area”** means the geographic area where Wholesale National Roaming Service shall be provided, or is provided.
- 8) **“National Roaming Period”** means a period of time where a New Licensee has the right to request Wholesale National Roaming Service to an operator with Significant Market Power in a relevant market for wholesale mobile access and call origination.
- 9) **“New Licensee”** means a Telecommunications Operator who has been issued a License by the Authority under Telecommunications Licensing Directive No. 1/2021, and not including the incumbent Operator .
- 10) **“Reference Offer”** means a standard form Wholesale National Roaming Service agreement, which describes the relevant services offered broken down into components, and the associated terms and conditions, including charges.
- 11) **“Retail Service”** means a Telecommunications Service that is provided to the end user or subscriber and not to another Telecommunications Operator.
- 12) **“Roaming Provider”** means a Telecommunications Operator that has received a request for Wholesale National Roaming Service from a New Licensee or providing such service.
- 13) **“Roaming Seeker”** means a Telecommunications Operator that has requested Wholesale National Roaming Service from another Telecommunications Operator.
- 14) **“Service Provider”** means a Telecommunications Operator that provides telecommunications services.
- 15) **“Significant Market Power (“SMP”)** means the ability to materially affect the price or supply in the relevant market for communications service as a result of either control over essential facilities or use of a Person’s position in the market..
- 16) **“Subscriber”** means any person who receives Telecommunications Services and pays the corresponding fees for a certain period of time by virtue of an agreement that he or she enters into or accepts the terms set forth by a Telecommunications Operator.
- 17) **“Vertically Integrated Operator”** means a Telecommunications Operator that provides wholesale and Retail Services.
- 18) **“Wholesale National Roaming Service”** means a kind of Infrastructure Sharing service consisting of the supply of mobile access and call origination from a Telecommunications Operator’s cellular mobile network to its Downstream Operations, or to another Telecommunications Operator that has no mobile cellular coverage in the geographic area where the service is supplied. This service may also be referred as wholesale mobile access and call origination.
- 19) **“Working Days”** means business working days only and shall not include Saturday, Sunday and any day that has been declared to be a public holiday by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. Objectives

The main objectives of this Directive are to:

- 1) Provide a framework to govern Wholesale National Roaming Service agreements between Telecommunications Operators;
- 2) Provide clarity on the rules and procedures the Authority shall follow to regulate Wholesale National Roaming agreements, in accordance with Article 44 of the Proclamation;
- 3) Provide a more level playing field for New Licensees to reach customers beyond their cellular mobile network coverage, during their initial network roll out period; and,
- 4) Lower the barriers to entry and expansion to enhance competition amongst Telecommunications Operators.

4. Scope of Application

- 1) This Directive shall apply to the provision of Wholesale National Roaming Services within the territory of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 2) The provisions in this Directive do not apply to, or preclude, the provision of Wholesale National Roaming Services between Telecommunications Operators for redundancy purposes in the event of natural disasters, planned, or unplanned network outages.

PART TWO ROLE OF THE AUTHORITY

5. Role of the Authority

- 1) The Authority shall:
 - a) Regulate the provision of Wholesale National Roaming Services (“Wholesale Roaming”);
 - b) Provide a high degree of certainty on the rules governing the provision of Wholesale Roaming between Telecommunications Operators;
 - c) Intervene to determine the terms of the agreement in accordance with Article 44 (9) of the Proclamation, and this Directive, when parties are unable to reach an agreement for Wholesale Roaming; and,
 - d) At all times, reserve the right to examine agreements for Wholesale Roaming to ensure consistency with the relevant licenses and compliance with this Directive or any other applicable Directive adopted by the Authority.
- 2) The Authority may:
 - a) Intervene at its own discretion, or if requested by a party to a Wholesale Roaming agreement, determine whether the charges for Wholesale Roaming are lawful, in accordance with Articles 45 and 46 of the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority; and
 - b) Intervene at its own discretion, or at the request of a party to an agreement, to resolve a Wholesale Roaming agreement dispute in accordance with the mechanism provided in the dispute resolution mechanism in this Directive and the Authority’s Dispute Resolution Directive.

PART THREE
GENERAL PRINCIPLES FOR WHOLESALE NATIONAL ROAMING

6. Principles of Wholesale National Roaming Services

- 1) All agreements for Wholesale National Roaming shall be consistent with the general principles of transparency, non-discrimination, and lawful tariffs.
 - a) Transparency:
 - i. The Authority's processes in reaching decisions related to Wholesale Roaming matters shall be open and transparent.
 - ii. A Telecommunications Operator that the Authority has determined to have significant market power (SMP) in a relevant market for the provision of wholesale mobile access and call origination services, shall publish a Reference Offer for Wholesale Roaming (the "Reference Offer") approved by the Authority.
 - iii. The Authority shall publish an approved Reference Offer on its website and a Roaming Provider shall make it available to a Roaming Seeker free of charge.
 - b) Non-discrimination:

The terms and conditions for the provision of Wholesale Roaming shall be comparable to how a Wholesale Roaming service provider supplies Wholesale Roaming to its Downstream Operations, or to any other operator.
 - c) Lawful tariffs:

Tariffs for Wholesale Roaming shall be lawful in accordance with Article 45 of the Proclamation, this Directive, and any other applicable Directive adopted by the Authority, including the Telecommunications Lawful Tariff Directive.
- 2) Wholesale Roaming shall allow a subscriber of a New Licensee to have Mobile Communications Services when the subscriber is outside of the coverage area of the New Licensee's cellular mobile network. Such service shall be regarded as reasonably equivalent to the service the subscriber experiences while located within the coverage area of the New Licensee.

7. National Roaming Period

- 1) Wholesale Roaming shall be offered to a New Licensee during a thirty-six (36)-month period following its commercial launch date..
- 2) The National Roaming Period for a New Licensee may be extended beyond the thirty-six (36)-month period by mutual agreement between the parties and subject to the approval of the Authority.

8. National Roaming Coverage Area

- 1) Wholesale Roaming shall be provided in well-defined geographic areas and shall exclude those areas where the New Licensee has built its own cellular mobile network and is fully operational.
- 2) A New Licensee receiving Wholesale Roaming services shall not claim that such National Roaming Coverage Area contributes in any way to the New Licensee's network roll out or coverage obligations set out in its license.

PART FOUR
Wholesale National Roaming Services Procedures

9. Rights and Obligations

- 1) A New Licensee has the right, during its National Roaming Period, to request Wholesale Roaming Services from any Telecommunications Operator that the Authority has determined to have SMP in a relevant market for wholesale mobile access and call origination.
- 2) A Roaming Provider that the Authority has determined to have SMP in a relevant market for wholesale mobile access and call origination, who receives a request for Wholesale Roaming services from a New Licensee, shall have the obligation to accommodate such request to the extent that it is technically feasible, and shall negotiate in good faith, reasonable terms and conditions for such services.
- 3) A Roaming Provider has the right to decline to provide the requested Wholesale Roaming, only if:
 - a) It is technically unfeasible because of:
 - i. Incompatibility issues; or,
 - ii. Unreasonable high risk to the safety, reliability, integrity and security of the telecommunications network or services; or,
 - b) The National Roaming Period of the Roaming Seeker has expired; or,
 - c) The Roaming Seeker has built its own cellular mobile network in the area for which Wholesale Roaming is being requested.

10. Good Faith Negotiations

- 1) Agreements for Wholesale Roaming shall be negotiated in good faith between the operators involved, and where disagreements arise, the parties shall use reasonable endeavors to resolve all disputes relating to Wholesale Roaming.
- 2) Negotiations in good faith implies that each negotiating party shall not:
 - a) Intentionally mislead the other party;
 - b) Coerce the other party into making an agreement that it would not otherwise have made; or,
 - c) Intentionally obstruct negotiations.
- 3) The following actions shall be regarded as a breach of the principle of negotiating in good faith:
 - a) Failing to provide the other operator with all relevant information on a timely basis;
 - b) Demanding to sign non-disclosure agreements that are coercive or unnecessarily broad or restrictive;
 - c) Refusing to allow the insertion of clauses in an agreement that permits future amendments;
 - d) Attempting to tie terms and conditions contained in the agreement to the resolution of other unrelated issues;
 - e) Demanding charges or fees that are not cost oriented;
 - f) Proposing unreasonable terms and conditions;

- g) Actions that are intended to delay negotiations, including, but not limited to, consistent refusal to designate a representative with the authority to make binding commitments; and,
- h) Other actions that may be deemed breaches of the principle of negotiating in good faith as determined by the Authority, from time to time.

11. Requesting Wholesale National Roaming Services

- 1) When a Roaming Seeker makes a request for Wholesale Roaming to another operator, it shall make such request as follows:
 - a) In writing to the Roaming Provider;
 - b) Include sufficient information about the kind of Wholesale Roaming services requested, including, but not limited to, the suggested date for commencement of negotiations, the date for which the Wholesale Roaming is required, the National Roaming Coverage Area, the end date of the Roaming Seeker's National Roaming Period, and technical specifications; and,
 - c) Inform the Authority in writing about the request within five (5) working days.
- 2) Within ten (10) working days of receiving such request, the Roaming Provider shall inform the Roaming Seeker in writing, if it is able to:
 - a) Commence negotiations related to the request for Wholesale Roaming on the proposed date;
 - b) Supply the form of Wholesale Roaming requested; and,
 - c) Provide the Wholesale Roaming service within the time frame requested by the Roaming Seeker.
- 3) Where the Roaming Provider has informed the Roaming Seeker that it is able to provide the requested Wholesale Roaming service, it shall provide a copy of an approved Reference Offer, if available, and initiate negotiations not later than fifteen (15) working days after receipt of the Wholesale Roaming service request.
- 4) The Roaming Provider and Roaming Seeker shall negotiate in good faith and use their best efforts to complete negotiations and execute a Wholesale Roaming agreement not later than thirty (30) working days after initiating negotiations, or within a reasonable timeframe agreed by both parties.
- 5) The Roaming Provider and Roaming Seeker shall ensure that the conditioning of network infrastructure required to put into effect the Wholesale Roaming agreement are completed not later than thirty (30) working days after the execution of the Wholesale Roaming agreement, or within a reasonable timeframe agreed by both parties.
- 6) A request for Wholesale Roaming shall be refused only on grounds set out in Article 9 (3) of this Directive and shall be justified in writing by the Roaming Provider, no later than ten (10) working days after receiving a request for Wholesale Roaming.
- 7) A copy of a refusal of a request for Wholesale Roaming, shall be filed with the Authority by the Roaming Provider, not later than seven (7) working days after the refusal has been submitted to the Roaming Seeker.
- 8) Pursuant to Article 44 (9) of the Proclamation, where the parties fail to reach an agreement within a reasonable timeframe, either party may appeal to the Authority, or the Authority may intervene on its own instance, to make a binding ruling pursuant to

Articles 34, and 36-38 of the Proclamation, or in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.

PART FIVE
WHOLESALE NATIONAL ROAMING SERVICE AGREEMENTS

12. Wholesale National Roaming Service Agreements

- 1) All Wholesale Roaming agreements shall be made in writing and shall:
 - a) Be in accordance with the principles set out in Article 6(1) of this Directive;
 - b) Comply with the terms and conditions of the licenses of both parties;
 - c) Conform to generally accepted industry standards and standards adopted by the Authority; and,
 - d) Be consistent with the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority.
- 2) A Wholesale Roaming agreement shall not directly or indirectly, prohibit, or frustrate the provision of a telecommunications service that the Roaming Seeker is lawfully able to provide.

13. Filing of a Wholesale National Roaming Service Agreements

- 1) A Wholesale Roaming provider shall file a copy of its Wholesale Roaming agreement with the Authority for approval, not later than seven (7) working days from the date of the execution of such agreement.
- 2) The Authority at its own discretion, may request from either party, additional information which it deems necessary to evaluate the terms and conditions in a filed Wholesale Roaming agreement.
- 3) Within twenty (20) working days from the receipt of a request for approval pursuant to Sub-Article (1) of this Article, the Authority shall respond in writing, and either:
 - a) Approve the filed agreement; or,
 - b) Not approve the filed agreement, and notify in writing to the Roaming Provider stating the reasons underlying its action; or,
 - c) Announce its intention to initiate a regulatory proceeding to review and ensure that the filed Wholesale Roaming agreement is in accordance with Articles 44 and 45 of the Proclamation, this Directive, and any other applicable Directive adopted by the Authority. Such regulatory proceeding shall follow the procedures established in Articles 35 through 38 of the Proclamation, or any applicable Directive adopted by the Authority.
- 4) If the Authority does not respond to a request for approval of such agreement within the twenty (20) working days period, such agreement shall be deemed approved.
- 5) The Authority may publish on its website the filed Wholesale Roaming agreements, paying due regard to the confidentiality of commercially sensitive information of both parties, and shall use its reasonable efforts to protect the confidentiality of such information.

14. Amendment of Wholesale National Roaming Service Agreements

- 1) The parties to a filed Wholesale Roaming agreement, may amend or modify such agreement by mutual accord, in accordance with the terms in such agreement and

subject to the approval of the Authority. The modified agreement shall be filed with the Authority for approval no later than seven (7) working days from the date of the execution of such modification.

- 2) If parties to a Wholesale Roaming agreement filed with the Authority in accordance with Article 13 (1) of this Directive fail to agree on the terms and conditions for amending such agreement, the Authority may intervene at the request of either party, or at its own discretion, to set such terms in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.

15. Termination of a Wholesale National Roaming Service Agreement

- 1) The termination of a Wholesale Roaming agreement shall be strictly in accordance with the terms in such agreement.
- 2) If a party to a Wholesale Roaming agreement, filed with the Authority, intends to terminate such agreement, it shall give not less than a sixty (60)-day written notice to the other party, specifying the grounds for termination.
- 3) Where there is a breach of a Wholesale roaming agreement, the operator providing the notice shall give the other party not less than thirty (30) working days to remedy the alleged breach, and if the party in breach, fails to remedy such breach within that period, it may then terminate the agreement, or seek the Authority's intervention in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.
- 4) A party to a Wholesale Roaming agreement that has been terminated, may seek the Authority's intervention and in such instance, the Authority may intervene in accordance with the Authority's Dispute Resolution Directive.
- 5) If a Wholesale Roaming provider, terminates a Wholesale Roaming agreement, it shall notify the Authority in writing not later than seven (7) working days after the termination of such agreement, and provide a copy of the notice of termination.

16. Reference Offer for Wholesale National Roaming Services

- 1) All Telecommunications Operators which the Authority has determined to have SMP in a relevant market for wholesale mobile access and call origination services shall file a Reference Offer with the Authority for approval. A Reference Offer shall be filed not later than thirty (30) working days after being directed to do so by the Authority.
- 2) A Reference Offer shall adhere to, and incorporate the provisions set forth in this Directive.
- 3) The Authority shall have not more than twenty (20) working days to review a proposed Reference Offer and decide whether it shall approve it for publication, or intervene to change the terms and conditions of a proposed Reference Offer. If the Authority does not reject the request for approval, or intervene to change the proposed Reference Offer within the twenty (20) working days period, a proposed Reference Offer shall be deemed approved.
- 4) An approved Reference Offer remains in effect until a modified Reference Offer is approved, unless otherwise determined by the Authority. An approved Reference Offer shall be published on the Authority's website.
- 5) A Wholesale Roaming provider with an approved Reference Offer shall file an amended Reference Offer with the Authority for approval not later than seven (7) working days from the date of such amendment.

- 6) The Authority shall, within fifteen (15) working days, review a modified Reference Offer and decide whether it shall approve it for publication. If the Authority does not reject the request for approval, or does not intervene to order changes to a filed modified Reference Offer within the fifteen (15) wordking days period, a modified Reference Offer shall be deemed approved.
- 7) The Authority may intervene to order modifications to the terms and conditions of a filed, or approved Reference Offer, at discretion, or following a request from a Telecommunications Operator, if:
 - a) A Reference Offer or any provision thereof, is inconsistent with provisions in the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority, or,
 - b) The Authority considers that it is in the public interest for it to intervene.
- 8) If the Authority decides to intervene to order changes to a filed, or approved Reference Offer, it shall determine the appropriate modifications in a transparent manner, in accordance with Articles 36 and 37 of the Proclamation, and adhere to the following procedure:
 - a) Issue a Public Notice, informing interested parties that it is initiating a regulatory proceeding to order amendments to a Reference Offer. The Notice shall be accompanied by a clear statement indicating which provision in the Reference Offer, and why, is either:
 - i) Inconsistent with provisions in the Proclamation;
 - ii) Inconsistent with provisions in this Directive;
 - iii) Inconsistent with provisions in any applicable Directive adopted by the Authority; or,
 - iv) Not in the public interest.
 - b) The Public Notice referred to in Sub-Article 8(a) of this Article shall include the proposed modification and provide a justification for such modification.
 - c) The Authority shall give interested parties not less than twenty-one (21) working days to respond and comment on the proposed changes.
 - d) After receiving comments from interested parties, the Authority shall have not more than twenty-one (21) working days to respond to the comments received, and either:
 - i). Provide a response addressing each comment and issue a final determination; or,
 - ii). Provide a response addressing each comment, modify the proposed changes if needed, and allow interested parties to submit comments again using the same time frame as in the first round, before issuing a final determination.
 - e) The Authority may, at its own discretion, allow more than two rounds of revisions and comments from interested parties before issuing a final determination.
 - f) During the regulatory proceeding, the Authority shall publish its responses to comments received and its final decision on its website.

- g) To the extent that information provided by interested parties to the Authority during the course of this proceeding are confidential, the Authority shall use its reasonable efforts to protect the confidentiality of such information.
- 9) A Reference Offer shall include detailed terms and conditions of the Wholesale Roaming service provided, the technical standards, as well as standards for safety and security to be implemented by the provider of Wholesale Roaming.
- 10) A Reference Offer shall include provisions on how to modify the terms and conditions of service.
- 11) A Reference Offer shall include at least the following sections:
 - a) Framework agreement;
 - b) Description of the Wholesale Roaming services offered and related terms and conditions;
 - c) Details of the National Roaming Coverage Areas;
 - d) Technical specifications;
 - e) Operational procedures including service provisioning, planning, and maintenance procedures;
 - f) Commercial aspects including charges, payments, billing procedures, and terms and conditions;
 - g) Service level agreement;
 - h) Provisions for sharing information, as well as technical specifications for ancillary services; and,
 - i) Provisions for amendment procedures.

PART SIX

CHARGES FOR WHOLESALE NATIONAL ROAMING SERVICES

17. Charges for Wholesale National Roaming Services

- 1) Charges for Wholesale Roaming shall:
 - a) Be in accordance with the principles set out in Article 6(1) of this Directive;
 - b) Be lawful in accordance with Article 45 of the Proclamation, this Directive and any applicable Directive adopted by the Authority; and,
 - c) Not be anti-competitive in accordance with Article 48 of the Proclamation, Telecommunications Lawful Tariff Directive No. 8/2021, and the Telecommunications Competition Directive No. 9/2021 adopted by the Authority.
- 2) Lawful tariffs for Wholesale Roaming services shall be:
 - a) Cost-oriented; and,
 - b) Not unduly discriminatory.
- 3) Cost-oriented tariffs for Wholesale Roaming shall be in accordance with a forward-looking incremental cost methodology; and the following principles shall apply to such methodology for Wholesale Roaming:

- a) Forward-looking costs shall refer to the costs an efficient operator would incur to provide a given service.
 - b) The cost basis shall be established by using any of the following cost modelling methods:
 - i) Long-run incremental cost (LRIC);
 - ii) Long-run incremental cost plus (LRIC+), which allows for joint and common costs; or,
 - iii) Retail minus.
- 4) Tariffs for Wholesale Roaming shall not be unduly discriminatory in accordance with Article 6(1). In practice, this requires that the difference between the retail tariff for Mobile Communications Services of the provider of Wholesale Roaming, and the provider's tariffs for Wholesale Roaming services to the New Licensee, would allow an efficient New Licensee to sustain a competing Mobile Communications Service.
- 5) Tariffs for Wholesale Roaming shall be deemed anti-competitive if it is likely to create, or has the likely effect of creating, a Margin Squeeze, in accordance with the Telecommunications Competition Directive No. 9/2021 adopted by the Authority.
- 6) Tariffs for Wholesale Roaming shall distinguish and separately account for:
 - a) Fixed, one-off charges for the establishment and implementation of a Wholesale Roaming service;
 - b) Periodic rental charges for usage; and,
 - c) Variable charges for supplementary services.
- 7) Tariffs for Wholesale Roaming shall be charged according to the kind of service delivered:
 - a) Voice service shall be charged by the minute;
 - b) Mobile messaging service (SMS and MMS) shall be charged per capacity or per text message; and,
 - c) Data service shall be charged according to usage or capacity; unless otherwise agreed by the parties.
- 8) The provider of Wholesale Roaming shall file Wholesale Roaming tariffs with the Authority for approval.
- 9) Pursuant to Article 45 (4) of the Proclamation, the Authority may direct a Wholesale Roaming provider to delay the effectiveness of any tariff filed pursuant to Sub-Article 8 of this Article, until the Authority has approved said tariff.
- 10) Within thirty (30) working days from the receipt of a request for approval of Wholesale Roaming tariffs pursuant to Sub-Article 8 of this Article, the Authority shall respond in writing, and either:
 - d) Approve the filed tariffs;
 - e) Not approve the filed tariffs; or,
 - f) Announce its intention to initiate a regulatory proceeding to review and ensure that those tariffs are lawful in accordance with Article 45 of the Proclamation, this Directive, and any other applicable Directive adopted by the Authority, following

the procedures established in Articles 35 through 38 of the Proclamation, or any applicable Directive adopted by the Authority.

- 11) If the Authority does not respond to a request for approval of such tariffs within the thirty (30)-day period, such tariffs shall be deemed approved.
- 12) Notwithstanding any provision in Sub-Articles 8-11 of this Article, the Authority, at its discretion, and at any time, may initiate a proceeding to review and ensure that any tariff for Wholesale Roaming service is, in accordance with Articles 45 and 48 of the Proclamation, this Directive, or any applicable Directive adopted by the Authority.

18. Accounting Separation

- 1) Where the Authority has determined that a Wholesale Roaming service provider has SMP in a relevant market for wholesale mobile access and call origination services, the Wholesale Roaming provider shall keep separate accounts, as if the Wholesale Roaming service were in fact carried out by a legally independent company, so as to identify all elements of cost and revenue attributable to such services.
- 2) The Authority may, at its own discretion, adopt directives prescribing how the account separation referred to in Sub-Article (1) of this Article shall be implemented.

PART SEVEN DISPUTE RESOLUTION

19. Wholesale National Roaming Services Dispute Resolution

- 1) Any dispute between Telecommunications Operators relating to the reasonableness of a request for Wholesale Roaming service, or where parties fail to reach an agreement or otherwise fail to implement a Wholesale Roaming agreement, may be referred to the Authority by either party for resolution.
- 2) A party requesting the Authority to resolve a dispute shall submit a written request to the Authority not later than thirty (30) working days after the parties fail to reach an agreement.
- 3) A party to a Wholesale Roaming agreement that considers the other party to be in breach of such agreement, or to have unfairly terminated a Wholesale Roaming agreement, may request the Authority to intervene in such dispute. Under no circumstances shall roaming be interrupted by either party while a roaming dispute is being resolved.
- 4) Following the written request, the Authority shall respond to the requesting party, not later than ten (10) working days after receiving such request, whether it:
 - a) Requires additional information from the parties involved before deciding whether to intervene or not; or
 - b) Has decided not to intervene and provide a written response with a justification for not intervening; or,
 - c) Has decided to intervene in accordance with the procedure established in the Authority's Dispute Resolution Directive.

PART EIGHT
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

20. Compliance

The Authority shall monitor a Roaming Provider's and Roaming Seeker's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

21. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that a Roaming Provider or Roaming Seeker has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation that shall include fines or restitution.
- 2) Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

PART NINE
MISCELLANEOUS

22. Amendment

The Authority may, at any time, when it deems it necessary, amend this Directive by notifying all Licensees in advance and conducting a stakeholder consultation process in line with the provisions of the Proclamation.

23. Effective Date

This Directive comes into force as of the 9th day of July 2021.

DONE IN ADDIS ABABA, ON THE 9TH DAY OF JULY 2021.

ENGINEER BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY